

1500449-05.2021.8.26.0435

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Dayse Lemos de Oliveira

Comarca: Pedreira

Foro: Foro de Pedreira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... as drogas apreendidas para fins de tráfico - Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório - Pena readequada - Impossibilidade de fixação da reprimenda basilar do delito de tráfico acima de seu patamar mínimo legal pela quantidade de entorpecentes e o afastamento da benesse contida no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pedreira

Foro de Pedreira

2ª Vara

Rua Odavilso Uttembergue, nº 80, Pedreira-SP - cep 13920-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500449-05.2021.8.26.0435 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500449-05.2021.8.26.0435

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2267866/2021 - DEL.POL.PEDREIRA, 20586191 - DEL.POL.PEDREIRA, 1559/21/320 - DEL.POL.PEDREIRA, 2267866 - DEL.POL.PEDREIRA

Autor

Justiça Pública

Réu

JOÃO MENDES FEITOSA JUNIOR

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Dayse Lemos de Oliveira

Vistos.

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra João Mendes Feitosa Junior, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Segundo narra a denúncia (fls. 133/135), de acordo com o inquérito policial, no dia 30 de setembro de 2021, por volta das 15h, na Rua José Rabetti, 40, Jardim Triunfo, nesta cidade e Comarca, o denunciado, vulgo "Fred" ou "Federado", tinha em depósito e guardava, para inequívocos fins de entrega a consumo de terceiros, 581,76 gramas de crack (peso líquido), 14 (catorze) porções da mesma substância e 03 (três) porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e

regulamentar.

Em razão dos fatos o acusado foi preso em flagrante (fls. 1).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 54/57), tendo sido cumprido o respectivo mandado (fls. 142/143).

A denúncia foi recebida em 19 de janeiro de 2021 (fls. 207/209).

O réu, devidamente notificado (fls. 189) e citado (fls. 234), apresentou resposta à acusação (fls. 193/195).

Auto de exibição e apreensão às fls. 6/7.

Auto de constatação preliminar às fls. 8/9.

Relatório de cumprimento de mandado de busca e apreensão, processo 1500437-88.2021.8.26.0435 (fls. 99/100, e mandado às fls. 103/104),

Fotografias dos objetos apreendidos (fls. 29/30 e 34/39).

Laudos periciais das substâncias apreendidas (fls. 110/122, positivo para cocaína; fls. 107/109 e 119/121, positivo para cocaína, no caso do crack).

Laudo pericial do celular apreendido e relatório da análise e extração dos respectivos dados (fls. 168/172 e 173/183).

Laudos periciais dos demais objetos apreendidos (fls. 113/118: embalagens plásticas; fls. 122/127: balança de precisão; fls. 153/157: folhas de papel com anotações alusivas ao tráfico; fls. 158/167: tábua de madeira, faca, prato, caixa de papel contendo lâminas).

Relatório da quebra do sigilo telefônico do réu (fls. 236).

Comprovante de depósito judicial do valor apreendido às fls. 101 e 106, R\$ 1.429,00, sendo R\$ 50,00 apreendidos por ser nota aparentemente falsa e depositados em conta judicial R\$ 1.379,00.

Impetrado "habeas corpus", foi indeferida a liminar (fls. 71/88), e, prestadas informações (fls. 89/90 e 91).

Revisão acerca da necessidade da manutenção da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, CPP) às fls. 210/211.

Designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento, diante da suspensão do expediente presencial nos Fóruns do Estado de São Paulo, em razão da pandemia de Coronavírus (COVID-19) (fls. 207/209).

Na audiência de instrução (fls. 244/245) foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação comuns à Defesa, uma testemunha arrolada pela Defesa, e ao final interrogado o réu, e, em seguida, foi declarada encerrada a fase instrutória, passando-se aos debates.

Em alegações finais, o I. Representante do Ministério Público requereu a total procedência da denúncia, diante da farta prova da materialidade e da autoria.

A Defesa, por sua vez, pugnou absolvição em razão da insuficiência probatória; subsidiariamente, pela aplicação da pena mínima, sem exasperação da pena-base, com o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade, bem

como a aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, além da restituição do veículo apreendido.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Inexistem preliminares ou nulidades a serem sanadas de ofício.

No mérito, a pretensão estatal é procedente.

Da materialidade

A materialidade delitiva restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 1), auto de exibição e apreensão (fls. 6/7), auto de constatação preliminar (fls. 8/9), relatório de cumprimento de mandado de busca e apreensão, processo 1500437-88.2021.8.26.0435 (fls. 99/100, e mandado às fls. 103/104), fotografias dos objetos apreendidos (fls. 29/30 e 34/39); laudos periciais das substâncias apreendidas (fls. 110/122, positivo para cocaína; fls. 107/109 e 119/121, positivo para cocaína, no caso do crack); laudos periciais dos demais objetos apreendidos (fls. 113/118: embalagens plásticas; fls. 122/127: balança de precisão; fls. 153/157: folhas de papel com anotações alusivas ao tráfico; fls. 158/167: tábua de madeira, faca, prato, caixa de papel contendo lâminas), comprovante de depósito judicial do valor apreendido de R\$ 1.429,00 (fls. 101 e 106), bem como pela prova oral produzida em juízo.

Da autoria

A autoria também é indubitosa.

O réu João Mendes Feitosa Junior, em solo policial, disse que era usuário de drogas e negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos, admitindo que guardava tais entorpecentes para uma terceira pessoa, sob ameaça, afirmando que não iria declinar o nome de quem eram as drogas porque temia pela sua vida (fls. 19).

Em juízo, confessou. Disse que: guardava os entorpecentes apreendidos em razão de uma dívida de R\$ 1.500,00, pelo que receberia R\$ 1.200,00, negando que levava as drogas para as biqueiras; as drogas que estavam no carro eram para o seu uso próprio.

A testemunha da acusação comum à Defesa Rogerio Armentano, policial civil, em solo policial, disse que: em cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar, conforme relatório preliminar, dirigiu-se à residência do suspeito com o policial Ariovaldo, e ao chegarem no local abordaram o acusado no seu quarto; cientificado do teor do mandado, não ofereceu resistência, e, questionado acerca da existência de drogas na sua residência, negou; em buscas pelo local foi localizada na gaveta de um armário a quantia em dinheiro de R\$ 1.429,00, em notas diversas, divididas em dois blocos, e sobre cada bloco de dinheiro havia um papel com contabilidade semelhante à do tráfico de drogas; prosseguindo nas buscas, na cozinha do imóvel, ao lado da porta de entrada, localizou uma mochila dentro de um saco de lixo, contendo a quantidade aproximada de seiscentos gramas de "crack", balança de precisão, embalagens utilizadas para individualizar o "crack" para a venda, além de apetrechos como faca, gilete e tábua, utilizados para "picar" as drogas, objetos esses ainda com resquícios de droga; o acusado confessou a propriedade das drogas; foi também recolhido um aparelho celular que estava em posse do réu; ainda, em buscas realizadas no veículo do acusado, o qual já havia sido citado no relatório preliminar como utilizado para transporte de drogas, foi localizado no console, ao lado do câmbio, um "kit" de pedras de "crack" contendo 14 pedras e 3 porções de cocaína (fls. 10/11).

Em juízo, repetiu a versão prestada em solo policial. Esclareceu ainda que: o fluxo de tráfico de entorpecentes da Rua 9 é grande; não foram feitas filmagens ou angariadas outras provas em relação ao acusado; em uma oportunidade, o acusado foi visto com seu carro naquele local, não sendo feita campana porque se trata de local aberto, possibilitando apenas passagem; o imóvel aparentava ser simples, de classe média; não foram encontrados objetos de valor elevado no local, tratando-se de uma casa normal.

A testemunha da acusação comum à Defesa Ariovaldo José de Oliveira, policial civil, em solo policial, disse que: em cumprimento a mandado de busca e apreensão com o policial civil Rogério, foram à residência do acusado, e ao chegarem no local o abordaram em seu quarto; cientificado do teor do mandado e sem apresentar resistência, o réu negou ao ser questionado se havia drogas na residência; porém, em buscas no local, presenciou o policial Rogério localizando na gaveta de um armário a quantia em dinheiro de R\$ 1.429,00 em notas diversas, que estavam divididas em dois blocos, e sobre cada bloco de dinheiro havia um papel com contabilidade do tráfico de drogas; continuando as buscas, na cozinha, ao lado da porta de entrada, também presenciou quando o policial Rogério localizou uma mochila dentro de uma saco de lixo, a qual continha a quantidade aproximada de seiscentos gramas de "crack", balança de precisão, embalagens utilizadas para individualizar o "crack" para a venda, bem como apetrechos como faca, gilete e tábua, todos utilizados para cortar as drogas, e que tinham resquícios de drogas; em buscas realizadas no veículo do réu, presenciou também a localização no console, ao lado do câmbio, um "kit" de pedras de "crack" contendo 14 pedras e 3 porções de cocaína (fls. 12).

Em juízo, repetiu a versão prestada em solo policial, sem que lhe fossem solicitados esclarecimentos pelas partes.

A testemunha da Defesa Francislene Silva Barbosa, em Juízo, disse que: conhecia o réu há três anos, eram vizinhos, e ele trabalhava como motorista de aplicativo particular, não sabendo de envolvimento dele com o tráfico; o réu era uma pessoa normal; o carro apreendido é da mulher do acusado; não sabia há quanto tempo a mulher do réu havia comprado o caso, mas já fazia bastante tempo; chegou a utilizar os serviços do acusado como motorista; nunca entrou na casa do réu, pois não tinham amizade íntima; para usar os serviços do réu, não usava aplicativo, mas sim ligações ou "WhatsApp".

Eis os relatos.

As provas produzidas nos autos demonstram de maneira mais do que suficiente que o acusado praticou conduta típica prevista no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

E, a corroborar a autoria, está a confissão do acusado quanto à guarda dos entorpecentes apreendidos.

Assim, tudo o que consta dos autos leva à convicção mais do que necessária de que o acusado estava no local da abordagem praticando o tráfico de entorpecentes.

A dinâmica dos fatos narradas pelos policiais civis responsáveis pela prisão do acusado em flagrante, cujos depoimentos foram harmônicos, coerentes e firmes, tanto em solo policial quanto em juízo, em conjunto com a confissão do acusado, não deixam dúvida sobre a autoria.

Os dois policiais civis ouvidos em Juízo prestaram depoimentos harmônico entre si e com aqueles prestados em solo policial, e foram coerentes e firmes nas suas declarações.

No mais, todo o contexto indica que o réu praticava conduta típica do tráfico: a prisão em flagrante do acusado se deu em razão de cumprimento de mandado de busca e apreensão; os laudos periciais das substâncias apreendidas resultaram positivos para substâncias entorpecentes; foram apreendidos outros objetos, a saber: embalagens plásticas, balança de precisão, folhas de papel com anotações alusivas ao tráfico; tábua de madeira, faca, prato, caixa de papel contendo lâminas, com resquícios de substâncias semelhantes aos entorpecentes apreendidos, o réu afirmou em juízo que possuía uma dívida e quitaria parte dela por meio da guarda dos entorpecentes.

No caso dos autos, o delito se consumou, visto que o réu praticou conduta prevista no núcleo do tipo (guardar).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – Sentença Condenatória – Absolvição – Desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Condutas que se amoldam ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – Prova cabal a demonstrar que o recorrente guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Pena readequada – Impossibilidade de fixação da reprimenda basilar do delito de tráfico acima de seu patamar mínimo legal pela quantidade de entorpecentes e o afastamento da benesse contida no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06 – Ocorrência de bis in idem – Pena readequada – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade dos delitos perpetrados – Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou de suspensão condicional da pena, ante o montante da reprimenda imposta – Impossibilidade de aplicação do instituto da detração – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Criminal 1514180-93.2019.8.26.0320; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/02/2022; Data de Registro: 17/02/2022)

Trata-se de crime doloso.

Quanto às teses da Defesa, a alegação de insuficiência de provas sucumbe perante o arcabouço probatório que consta dos autos.

As provas são fartas, e, aliadas à confissão do acusado, não permitem solução outra que não seja o decreto condenatório.

Diante disso, a condenação do acusado é de rigor.

Da pena

Pelo exposto, passo à dosimetria da pena, com observância ao princípio da humanidade, nos termos do artigo 5º, inciso XLVI da Constituição da República e dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro.

Na primeira fase, anoto que a culpabilidade do réu, grau de reprovação e censurabilidade de sua conduta, com base nas provas dos autos, deve ser compreendida como normal em relação ao tipo.

O réu é primário (fls. 40/41 e 46/47).

A personalidade, conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter e a postura social da pessoa, deve ser considerada favorável ao acusado. Para a aferição da personalidade do réu é necessário um estudo técnico-científico, por

profissionais qualificados, visto que o juízo não possui tal conhecimento técnico. Conforme doutrina Paganella Boschi, compreenderia "o mergulho na história pessoal e familiar do acusado" (Das penas e seus critérios de aplicação, Terceira Edição, Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2004, p. 206). Todavia, no caso dos autos, não foi feito tal estudo.

Não há nos autos elementos probatórios comprometedores da conduta social do réu, pois para aferir esta é necessário analisar o conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, na empresa, na associação de bairro etc.

Não há nos autos elementos seguros para indicar os motivos do crime.

As circunstâncias do crime não se revelaram de maior gravidade.

As consequências do crime não foram apuradas.

O comportamento da vítima não é auferido no presente tipo penal.

No entanto, atenta ao disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a quantidade de entorpecentes da espécie "crack" apreendida exige ser considerada na fixação da pena.

Isso porque foram apreendidos cerca de 600 g (seiscentos gramas) de "crack", um dos entorpecentes de natureza mais prejudicial e cujo consumo traz consequências na maioria das vezes irreparáveis ao viciado, tratando-se de quantidade muito considerável.

Dessa forma, fixo a pena, provisoriamente, em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa, no mínimo legal, o que resulta da pena base aumentada em 1/6, fração essa calculada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas para o tipo.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes; no entanto, presente a circunstância atenuante do art. 65, III, "d" (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime), razão pela qual reduzo a pena em 1/6, perfazendo 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, e 555 dias-multa.

A circunstância atenuante do artigo 65, I, do CP (ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato) não incide no caso concreto, visto que, de acordo com o documento de fls. 28, o acusado nasceu em 19/06/1994, ao passo que os fatos ocorreram em 30/09/2021, portanto, quando o réu já contava com vinte e sete anos de idade.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, mantendo-se a pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, e 555 dias-multa.

Não se reconhece a figura do "tráfico privilegiado" (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) no caso concreto.

O réu é primário e não há nos autos provas de que integre organização criminosa de modo efetivo.

No entanto, o valor em dinheiro que as drogas apreendidas representam é incompatível com a configuração do mero usuário e com a aparente situação financeira e econômica do acusado, bem como os petrechos e anotações alusivas ao tráfico apreendidas com o réu, demonstram, de maneira inquestionável, a dedicação do acusado às atividades criminosas do tráfico.

À míngua de outros elementos de convicção, torno a pena acima definitiva.

Do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade o fechado, atenta ao disposto no artigo 33 do CP, considerando o montante da pena aplicada, além da função da pena, que deve visar à retribuição pela conduta e à recuperação do agente.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

Ausentes os requisitos necessários à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Trata-se de crime doloso, com pena aplicada superior a quatro anos e, além disso, o caso concreto não demonstra ser socialmente recomendável tal substituição.

Da suspensão da pena privativa de liberdade

Pelos mesmos motivos que impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, também não se mostra possível ou adequada no caso concreto a suspensão da pena privativa de liberdade, considerando o montante da pena aplicada.

À míngua de elementos concretos sobre os requisitos subjetivos para progressão, deixo ao prudente arbítrio do Douto juízo das Execuções a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do CPP.

Diante do exposto, julgo procedente a ação penal para, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, condenar João Mendes Feitosa Junior, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que respondeu ao processo preso e continuam presentes os requisitos da cautelaridade prisional, situação que não se inverteu até o momento data.

O réu foi condenado a pena privativa de liberdade em montante significativo, de modo que a sua liberdade nesse momento pode representar real chance de esquiva ao cumprimento da sanção determinada.

O delito de tráfico de drogas, equiparado a crime hediondo, traz grande perigo à saúde pública, sendo o indivíduo ligado a ele responsável pelo aumento do consumo de drogas, de violência em decorrência da dependência e de crimes patrimoniais, necessários ao sustento do vício, agravado pelos tipos de entorpecentes de que trata o caso concreto, dos dos mais reprováveis e de efeitos mais devastadores, ou seja, o "crack" e a cocaína.

Por fim, entendo que com a prisão cautelar prestigia-se o interesse social, diante do delito (e das respectivas circunstâncias no caso concreto) pelo qual se vê condenado.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

A perda "do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso" trata-se de efeito natural da condenação, nos termos do artigo 91, II, "b", do Código Penal, encontrando previsão

legal, ainda, nos artigos 60 e 63, ambos da Lei nº 11.343/2006.

No caso em apreço, considerando que a apreensão da quantia de R\$ 1.429,00 ocorreu no momento da prisão do acusado em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, não logrando a Defesa, por outro lado, em demonstrar a origem lícita do dinheiro, inegável que ele é proveniente da prática do tráfico, devendo ser decretado seu perdimento.

Porém, verificou-se que uma cédula de R\$ 50,00 foi apreendida na ocasião do depósito do valor apreendido nos autos por se tratar de nota aparentemente falsa, razão pela qual foram depositados em conta judicial R\$ 1.379,00 (fls. 101 e 106).

Dessa forma, decreto o perdimento em favor da União da quantia de R\$ 1.379,00, conforme fls. 101 e 106, na forma do artigo 63, § 1º, da Lei de Tóxicos.

No que diz respeito ao automóvel apreendido FIAT/PALIO EDX, ano fabricação/modelo 1997/1997, cor azul, placa CJL9305, chassi 9BD178226V0329428, em nome de terceira pessoa, não ficou comprovado nos autos que tal veículo era utilizado para o transporte de drogas ou que fosse utilizado de alguma maneira para a atividade do tráfico de entorpecentes.

A prova dos autos e a confissão do acusado se deu na questão da guarda dos entorpecentes localizados no imóvel objeto do cumprimento do mandado de busca e apreensão, não havendo prova no sentido de que o referido veículo era utilizado para o tráfico de entorpecentes, de modo que deve ser restituído ao seu legítimo proprietário, mediante o cumprimento das devidas medidas administrativas.

Declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado, em virtude de condenação criminal, enquanto durarem seus efeitos, nos termos do artigo 15, inciso III da Constituição da República. Oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República, informando que a presente condenação não enseja a declaração de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea "e", da Lei Complementar nº 64/1990.

Não mais restando recurso ordinário, com efeito suspensivo, expeça-se carta de guia de execução para o juízo da Execução Penal.

Com o trânsito em julgado da sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas pelo sentenciado, posto que o exame de eventuais causas de isenção melhor se oportuniza no juízo executivo da pena.

P.I.C.

Pedreira, 18 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA